

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

กรมตำรวจ  
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 664/2530  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด อุตสาหกรรม  
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 380, มาตรา 698

จำเลยส่งมอบซอง กระสุนจำนวน 4,100 ซอง ไม่ถูกต้องตามตัวอย่างโจทก์จึง  
แจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาแม้สัญญาระบุเรื่องการจัดการแก้ไขไว้โดยมิได้ระบุให้  
ส่งไปให้ผู้ผลิตทำการแก้ไข แต่การแก้ไขชิ้น ส่วนของซอง กระสุนปืน เอ็ม 16 ซึ่งใช้  
ในราชการสงคราม พึงเป็นที่เข้าใจว่าผู้ที่จัดการแก้ไขซ่อมแซมได้ จะต้องเป็นผู้ได้  
รับอนุญาตตามกฎหมาย ซอง กระสุนปืนดังกล่าวโรงงานแอ็ดเวนเจอร์ไลน์ประเทศ  
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิต การแก้ไขก็ต้องให้โรงงานผู้ผลิตเป็นผู้จัดการ การที่จำเลย  
จะรับไปจัดการแก้ไขเอง โดยอ้างว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึงเป็นการไม่ชอบ จำเลย  
หาอาจอ้างเอาเหตุนี้มาเป็นข้อต่อสู้ว่าจำเลยไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญาได้ไม่ หลังจากที่  
โจทก์แจ้งให้จำเลยรับเอาซอง กระสุนปืนไปแก้ไขจำเลยเพิกเฉยไม่แจ้งให้โรงงานผู้  
ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริการับไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนำมาส่งมอบแก่  
โจทก์จนกระทั่งโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญา และให้นำซอง  
กระสุนที่ถูกต้องส่งมอบแก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่จำเลยได้รับหนังสือดัง  
กล่าว จำเลยได้รับหนังสือวันที่ 25 มกราคม 2523 ครบกำหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์  
2523 จำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาถือว่าจำเลยผิดนัด โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้  
ทันที ดังนั้นโจทก์มีสิทธิเรียกค่าปรับจากจำเลยนับแต่วันครบกำหนดส่งตามสัญญาคือ

วันที่ 27 มกราคม 2521 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2523 ป.พ.พ. มาตรา 380 บัญญัติถึงเบี้ยปรับในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญาโดยเรียกเอาเบี้ยปรับในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหาย ดังนั้นเบี้ยปรับจึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายเมื่อโจทก์เรียกร้องเอาเบี้ยปรับแล้ว และจำนวนเบี้ยปรับสูงกว่าค่าเสียหายที่โจทก์ต้องซื้อของ กระสุนในราคาที่แพงกว่าราคาเดิม โจทก์จึงจะเรียกเอาค่าเสียหายอีกไม่ได้ สัญญาระหว่างโจทก์ จำเลย กำหนดให้ธนาคารฯ วางหนังสือค้ำประกันต่อโจทก์เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา และจะคืนให้แก่ผู้ค้ำประกันเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน เช่นนี้เมื่อโจทก์ได้เรียกให้จำเลยชำระค่าเสียหายเต็ม จำนวนแล้ว ต้องคืนหลักประกันที่ธนาคารวางไว้เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยนำไปคิดหักกลบลบกับค่าเสียหายที่จำเลยพึงชดใช้ให้แก่โจทก์.

---

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่ส่งมอบซองกระสุนปืนที่ถูกต้องและไม่นำไปแก้ไข ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าปรับและค่าเสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ยอมคืนซองกระสุนปืนให้จำเลยนำกลับไปแก้ไข ขอให้โจทก์ชำระค่าซองกระสุนปืนทั้งสิ้น

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่อาจมอบซองกระสุนปืนให้อยู่ในความครอบครองของจำเลย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน 7,477.60 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ยกฟ้องแย้ง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ใช้เงิน 97,072.40 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยประเด็นแรกว่าจำเลยผิดสัญญาหรือไม่ เห็นว่าตามฟ้องของโจทก์ ให้จำเลยรับผิดตามสัญญาซื้อขายและชดใช้ค่าเสียหาย 2 กรณีคือ กรณีที่จำเลยไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร กล่าวคือ จำเลยส่งมอบของกระสุนซ้ำซ้ำกว่ากำหนดในข้อนี้ตามสัญญาซื้อขายหมาย จ.3 ข้อ 4 จำเลยจะต้องส่งมอบของภายในกำหนด 120 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 26 มกราคม 2521 แต่จำเลยส่งมอบของกระสุนเฉพาะที่ถูกต้องตามสัญญา จำนวน 7,600 ชองในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2521 จึงล่วงเลยกำหนดเวลาส่งมอบไป 17 วัน จำเลยมิได้ให้การหรือนำสืบต่อสู้ในประเด็นข้อนี้ จึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในกรณีไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรได้ สำหรับกรณีที่ 2 คือ จำเลยส่งมอบของกระสุนจำนวน 4,100 ชองไม่ถูกต้องตามตัวอย่างได้ความว่า โจทก์แจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญา โดยรับเอาของกระสุนดังกล่าวไปทำการแก้ไขให้ถูกต้อง จำเลยขอรับคืนไปเพื่อแก้ไขเองโจทก์ไม่ยอมเพราะเป็นยุทธภัณฑ์จะต้องส่งออกไปให้ผู้ผลิตในต่างประเทศเป็นผู้แก้ไข พิจารณาสัญญาซื้อขายตามเอกสารหมาย จ.3 แล้ว แม้จะได้ระบุเรื่องการจัดการแก้ไขไว้โดยมิได้ระบุให้ส่งไปให้ผู้ผลิตทำการแก้ไขก็ตาม แต่การแก้ไขชิ้นส่วนของของกระสุนปืน ปลก.08 (เอ็ม.16) อันเป็นเครื่องกระสุนปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งใช้ในราชการสงครามจึงฟังเป็นที่เข้าใจว่าผู้ที่จัดการแก้ไขซ่อมแซมได้ จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ของกระสุนปืนดังกล่าวโรงงานแอ็ดเวนเจอร์ไลน์ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิต การแก้ไขก็ต้องให้โรงงาน ผู้ผลิต เป็นผู้จัดการแก้ไข ดังนั้นการที่จำเลยจะรับไปจัดการแก้ไขเอง โดยอ้างว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องส่งไปให้โรงงานผู้ผลิตทำการแก้ไข จึง

เป็นการไม่ชอบและเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทกฎหมายดังกล่าว จำเลยจึงหาอาจอ้างเอาเหตุนี้มาเป็นข้อต่อสู้ว่า จำเลยไม่ใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญาได้ไม่เมื่อจำเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการให้โรงงานผู้ผลิตรับเอาของกระสุนไปแก้ไข ให้ถูกต้องตามสัญญาแล้ว จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาและโจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ประเด็นต่อไปตามฎีกาของโจทก์ว่า ค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใดสำหรับกรณี que จำเลยส่งมอบของกระสุนจำนวน 7,600 ชอง ล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญา 17 วัน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ตามสัญญาข้อ 9 ได้กำหนดค่าปรับในกรณีที่ชำระหนี้ ไม่ถูกต้องสมควร ไว้ในอัตราวันละ 0.2 เปอร์เซ็นต์ของราคาส่งของที่ส่งมอบ ชอง กระสุนที่ส่งมอบจำนวน 7,600 ชอง ราคาของละ 66 บาท เป็นเงิน 501,600 บาท จำเลยจึงต้องเสียค่าปรับในส่วนนี้ให้โจทก์เป็นเงิน 17,054.40 บาท ส่วนค่าเสียหาย ในกรณีที่จำเลยผิดสัญญาไม่ส่งมอบของกระสุนจำนวน 4,100 บาท ให้ถูกต้องตาม ตัวอย่างนั้น หลังจากที่โจทก์แจ้งให้จำเลยรับเอาของกระสุนดังกล่าวไปแก้ไขแล้ว จำเลยก็เพิกเฉยไม่แจ้งให้โรงงานผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปดำเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วนำมาส่งมอบแก่โจทก์ จนกระทั่งโจทก์ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลย ปฏิบัติตามสัญญา และให้นำของกระสุนที่ถูกต้องส่งมอบแก่โจทก์ภายใน 30 วัน นับ จากวันที่จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข จ.7 และจำเลยได้รับหนังสือ ดังกล่าวในวันที่ 25 มกราคม 2523 ครบกำหนดที่โจทก์ให้โอกาสแก่จำเลยปฏิบัติตาม สัญญาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2523 แต่จำเลยก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญาภายในกำหนดดัง กล่าวจึงถือได้ว่าจำเลยผิดสัญญา โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีตั้งนั้น โจทก์มี สิทธิเรียกค่าปรับแก่จำเลย นับแต่วันครบกำหนดส่งตามสัญญาคือวันที่ 27 มกราคม 2521 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2523 เป็นเวลา 759 วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ ในกรณีที่จำเลยไม่ส่งมอบของกระสุนดังกล่าวเป็นเงิน 410,770.80 บาท ซึ่งศาลมี อำนาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา

383 ดังนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้จำเลยรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน 400,000 บาท จึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์จำเลยฟังไม่ขึ้น

ข้อที่โจทก์ฎีกาว่า แม้โจทก์จะเรียกร้องเอาเบี้ยปรับแล้วโจทก์ยังมีสิทธิเรียกเอาค่าเสียหายในการที่โจทก์ต้องซื้อกระสุนแพงขึ้นจากราคาเดิมเป็นเงิน 104,550 บาท ได้ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 380 บัญญัติถึงเบี้ยปรับในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา โดยเรียกเอาเบี้ยปรับในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหาย ดังนั้น เบี้ยปรับจึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหาย เมื่อโจทก์เรียกร้องเอาเบี้ยปรับดังกล่าวแล้ว และจำนวนเบี้ยปรับสูงกว่าค่าเสียหายที่โจทก์ต้องซื้อของกระสุนในราคาที่แพงกว่าราคาเดิม โจทก์จึงจะเรียกเอาค่าเสียหายดังกล่าวอีกไม่ได้เพราะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายนอกเหนือไปจากความเสียหายที่โจทก์ได้รับขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 380 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้อีก จึงชอบแล้วฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

โจทก์ฎีกาข้อสุดท้ายว่า โจทก์ไม่ต้องคืนเงินประกันสัญญาจำนวน 13,530 บาท ให้แก่จำเลย เพราะเงินจำนวนนี้ โจทก์ได้รับมาจากธนาคารผู้ค้ำประกัน โจทก์มีสิทธิรับได้เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญานี้ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามสัญญาข้อ 7 กำหนดให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัดวางหนังสือค้ำประกันต่อโจทก์ เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและจะคืนให้แก่ผู้ค้ำประกันเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาดังนั้นจึงถือได้ว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นการวางไว้ล่วงหน้าเพื่อความเสียหายในกรณีที่มีการผิดสัญญา เมื่อโจทก์ได้เรียกร้องให้จำเลยชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนแล้ว จึงต้องคืนหลักประกันดังกล่าวให้จำเลย โดยนำไปหักกลบลบกับค่าเสียหายที่จำเลยพึงชดใช้ให้แก่โจทก์ ซึ่งจะได้วินิจฉัยในข้อต่อไป

สำหรับข้อที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มีหน้าที่จะต้องชำระราคาของกระสุนจำนวน 4,100 ชอง เป็นเงิน 270,600 บาท ให้แก่จำเลยนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลย เป็นฝ่ายผิดสัญญาและโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาดังได้วินิจฉัยมาแล้ว โจทก์จึงไม่ต้อง รับผิดชอบชำระราคาของกระสุนดังกล่าวให้จำเลยอีก ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

สรุปแล้ว จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 417,054.40 บาท เมื่อหักกลบลบกันกับราคาของกระสุนที่ถูกต้องตามตัวอย่างและ โจทก์รับไว้แล้วต้องชำระราคาแก่จำเลยจำนวน 7,600 ชอง เป็นเงิน 501,600 บาท รวมกับเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่โจทก์ต้องคืนแก่จำเลย จำนวน 13,530 บาทแล้ว โจทก์จะต้องชำระราคาแก่จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 98,075.60 บาท"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 98,075.60 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าจะ ชำระเสร็จแก่จำเลยที่ 1 ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับ นอกจาก ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ จูสวัสดิ์-สุนทร จันทระศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ